

1524314-96.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... com eles praticando crime de roubo majorado. Segundo restou apurado, nas circunstâncias adrede mencionadas, o denunciado e os adolescentes infratores citados abordaram a vítima, que conduzia seu automóvel VW/Gol, de placas FVM-7339, e anunciaram o roubo. Exercendo grave ameaça com a exibição de um simulacro de arma de fogo que era portado pelo adolescente Felipe, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, 1º andar - Sala 417-419 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9047 - E-mail: sp24cr@tjsp.jus.br

1524314-96.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1524314-96.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AGNALDO GONZAGA RODRIGUES

Vistos.

Controle - 1296/2021

AGNALDO GONZAGA RODRIGUES, está sendo processado incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, c.c. o artigo 61, inciso II, "j", na forma do art. 70, do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 66-69, segundo a qual "[...] no dia 06 de outubro de 2021, por volta de 20h35min, na Avenida José Pinheiro Borges, nas imediações do Metrô Itaquera, nesta cidade e comarca, por ocasião do estado de calamidade pública decretada em face da pandemia de COVID-19, AGNALDO GONZAGA RODRIGUES, qualificado a fls. 25, e os adolescentes Felliipe Henrique Nery dos Santos e Pablo Henrique dos Santos Batista, previamente ajustado, de comum acordo e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida por intermédio de um simulacro de arma de fogo, 01 carteira contendo dinheiro e documentos, 01 aparelho celular da marca Samsung e o veículo VW/Gol, placas JVM-7339, de propriedade de Emannel Vieira Barboza, conforme Auto de Exibição, Apreensão e Entrega de fls. 15/16. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, por ocasião do estado de calamidade pública decretada em face da pandemia de COVID-19, AGNALDO GONZAGA RODRIGUES, qualificado a fls. 25, corrompeu ou facilitou a corrupção dos

adolescentes Felipe Henrique Nery dos Santos e Pablo Henrique dos Santos Batista, com eles praticando crime de roubo majorado. Segundo restou apurado, nas circunstâncias adrede mencionadas, o denunciado e os adolescentes infratores citados abordaram a vítima, que conduzia seu automóvel VW/Gol, de placas FVM-7339, e anunciaram o roubo. Exercendo grave ameaça com a exibição de um simulacro de arma de fogo que era portado pelo adolescente Felipe, o denunciado e os adolescentes ordenaram que a vítima lhes entregasse o veículo, a carteira e o celular. Após a subtração, o denunciado e os adolescentes empreenderam fuga. Policiais militares em patrulhamento, após receberem as informações do roubo, se depararam com o veículo roubado transitando na Rua Luis Mateus, cujo condutor, ao perceber a aproximação da viatura policial, iniciou fuga. Ainda na mesma via, foi o veículo abordado pelos policiais e seus ocupantes detidos, posteriormente identificados como sendo o ora denunciado Agnaldo, que conduzia o automóvel, e os adolescentes infratores Felipe Henrique Nery dos Santos e Pablo Henrique dos Santos Batista. Com o adolescente Felipe foi encontrado um simulacro de arma de fogo (apreendido a fls. 14) e com o adolescente Pablo foram localizados os demais bens da vítima. Na oportunidade, todos os detidos confessaram integralmente aos policiais que haviam praticado o crime de roubo e foram ainda posteriormente reconhecidos pela vítima como os autores do roubo. [...]."

A materialidade delitiva consta nos autos de exibição e apreensão (fls. 14 e 15-16).

Recebida a denúncia (fls. 74), citado o acusado (fls. 96), observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir...

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A prova oral colhida ao longo do contraditório permite segura reconstituição do fato criminoso e sua autoria, em consonância à descrição contida na denúncia, com exceção à agravante genérica prevista no artigo 61 inciso II alínea "j" do Código Penal, que dever ser afastada, consoante fundamentos que farei expor.

Nesse sentido, em juízo, relataram os policiais militares Rodrigo de Sá Correa e Regys Tamura da Silva estarem em patrulhamento quando receberam comunicação via rede sobre o roubo de um veículo que acabara de ocorrer. Estando nas imediações e conhecedores sobre provável destino que se daria ao veículo, passaram a patrulhar até o momento em que, dez minutos após o chamado ser irradiado, localizaram o veículo em movimento, tendo o réu como condutor e dois adolescentes como passageiros. Em um primeiro momento, o condutor tentou se desvencilhar da abordagem, mas, logo depois parou e viabilizou a abordagem. Naquele momento, todos os integrantes, dentre os quais, o acusado, admitiam terem praticado o roubo do veículo e afirmavam aos depoentes que a vítima seria um senhor. Os adolescentes esclareciam que teriam sido chamados pelo réu para a prática do crime. Em poder do adolescente Pablo estava a carteira e celular da vítima e, em poder do adolescente Felipe estava um simulacro de arma de fogo.

Os depoimentos acima vão ao encontro da materialidade delitiva acostada aos autos e consistente em auto de exibição e apreensão de folhas 14/16.

Em juízo, a vítima narrou que havia estacionado o veículo ao ser abordada por três indivíduos, um deles munido de arma de fogo, a lhe exigirem a entrega dos bens, dos quais se apossaram, bem como, evadiram-na na posse do veículo do declarante.

O réu negou em juízo participação no crime ao afirmar que por uma coincidência, estando em bairro diverso ao de sua morada, por uma coincidência, fora surpreendido com os menores na condução do veículo descrito na denúncia e, como não soubessem conduzi-lo, pediram ao interrogando que o fizesse, o que foi aceito pelo interrogando, desconhecendo a procedência do auto. Segundo o réu `eles tavam virando o carro e eu trombo e me chamaram`, sendo os adolescentes moradores vizinhos ao interrogando.

Em juízo, perfiladas duas pessoas ao lado do réu para o apontamento de eventual reconhecimento, o ofendido afirmou reconhecer todos.

Evidente que a prova de reconhecimento em juízo não se firmou com segurança, mas, irrelevante diante das circunstâncias prisionais narradas pelos policiais militares, a esclarecerem o exíguo espaço de tempo desde o roubo até a detenção do réu e comparsas na posse do produto do crime, estando o veículo em local de percurso do bairro no qual ocorrera a subtração àquele que poderia ser aos depoentes, a princípio, destino do veículo roubador, mais precisamente, Cidade Tiradentes. Afirmam os depoentes ter decorrido, aproximadamente, dez minutos desde o chamado via rádio até o momento em que avistaram o veículo.

Considero, ainda, a integral recuperação sobre o produto do crime, ainda, no interior do auto, bens de destinação rápida aos agentes do crime, mas, em circunstâncias de evidente fuga após execução do crime, ainda eram mantidos no veículo e na posse dos executores fuggitivos.

O conteúdo probatório acima não se inclina à suspeita de prévia arregimentação entre policiais militares e vítima para incriminarem pessoas inocentes.

Os depoimentos policiais se mostram seguros, autênticos e pautados, exclusivamente, no estrito cumprimento do dever legal desempenhado com transparência, em via pública.

Não se mostra crível que, ao ser detido em circunstâncias de arbitrariedade da envergadura relatada em juízo, optasse o réu pelo silêncio no primeiro momento em que fora instado a dar sua versão (interrogatório de folha 08).

O silêncio se constituiu na garantia constitucional de que não produzirá provas contra si. Porém, a opção, analisada frente às provas ora constituídas, torna-se sintomática.

Portanto, esmaece-se a negativa ofertada pelo réu em juízo.

Afasto, porém, a agravante genérica relativa à pandemia (artigo 61 inciso II alínea "j" do Código Penal porque não há correlação entre a calamidade declarada e a conduta perpetrada pelo réu, não o beneficiando quanto ao proveito do crime ou, tornando-o mais fácil, sob pena de se acolher a responsabilização penal objetiva, não acolhida em nosso ordenamento jurídico.

No tocante ao crime de corrupção de menores, configurou-se pela inequívoca coautoria exercida pelo réu junto aos menores inimputáveis.

Enquanto crime formal, prescinde-se de efetiva comprovação de corrupção de valores morais pelos adolescentes, senão, a mera união de desígnios por parte do réu com aqueles para a consecução do crime, entendimento predominante e tratado na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno AGNALDO GONZAGA RODRIGUES incurso no artigo 157 parágrafo 2º inciso II do Código Penal e artigo 244 - B da Lei 8.069/90, afastada incidência do artigo 61 inciso II letra "h" do Código Penal, com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal.

É reincidente, antes condenado por furto qualificado - 14ª Vara Criminal - com trânsito em julgado em 09/01/2017 - (folhas 126/127) - resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 04 anos, 08 meses de reclusão e 11 dias multa no piso legal.

Pela incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, eleva-se a pena retro de fração de 1/3, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa no piso legal.

Admitido o concurso formal com o crime de corrupção de menor, acresce-se à pena retro a fração de 1/6, resultando, ao final, em 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 16 dias-multa no piso legal.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o fechado, mostrando-se necessário o rigor a se aferir o mérito ao convívio social frente à periculosidade revelada, agindo com reiteração criminosa, sendo o rigor necessário a se aferir mérito ao convívio social.

O comportamento evidencia afeição concreta ao caos social vivenciado nesta capital, privando-se as pessoas de livre disposição de seus bens em via pública, como no

caso dos autos. Ações dessa espécie comprometem a ordem pública, inibindo a prática de atos do cotidiano porque esperadas e, por isso, fica mantida a prisão cautelar do acusado - artigo 312; 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de abril de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito

*